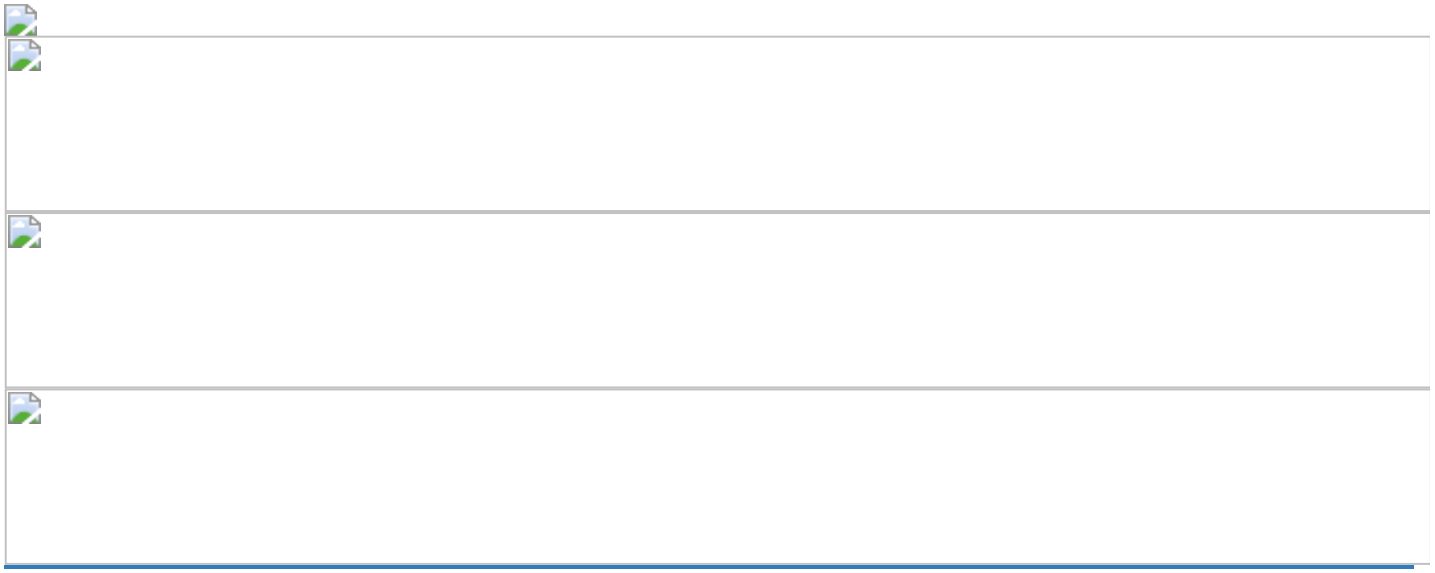


Дело № 2-767/2020

Номер дела: **2-767/2020**

УИН: **28RS0023-01-2020-001131-89**

Дата начала: **16.06.2020**

Дата рассмотрения: **31.08.2020**

Суд: **Тындинский районный суд Амурской области**

:

Стороны по делу (третьи лица)

Вид лица	Лицо	Перечень статей	Результат
ИСТЕЦ	Тындинский городской прокурор в защиту прав, свобод и законных интересов неопределенного круга лиц несовершеннолетних лиц		
ОТВЕТЧИК	МОКУ "Лопчинская СОШ" Тындинского района		
ТРЕТЬЕ ЛИЦО	Управление образования администрации Тындинского района		
ТРЕТЬЕ ЛИЦО	Администрация Тындинского района		

Движение дела

Наименование события	Результат события	Основания	Дата
Регистрация иска (заявления, жалобы) в суде			16.06.2020
Передача материалов судье			16.06.2020
Решение вопроса о принятии иска (заявления, жалобы) к рассмотрению	Иск (заявление, жалоба) принят к производству		18.06.2020
Вынесено определение о подготовке дела к судебному разбирательству			18.06.2020
Вынесено определение о назначении дела к судебному			18.06.2020

разбирательству			
Судебное заседание	Рассмотрение дела начато с начала	Вступлении в процесс третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора	13.07.2020
Судебное заседание	Вынесено решение по делу	Иск (заявление, жалоба) УДОВЛЕТВОРЕН	31.08.2020
Изготовлено мотивированное решение в окончательной форме			07.09.2020

Решение

Дело №

УИД №

решение

Именем Российской Федерации

«31» августа 2020 года г. Тында

Тындинский районный суд Амурской области в составе:

председательствующего судьи Утюговой А.В.,

при секретаре судебного заседания Донских А.В.,

с участием представителя истца – помощника Тындинского городского прокурора Семенидо Д.А.,

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску Тындинского городского прокурора в защиту прав, свобод и законных интересов неопределенного круга лиц и несовершеннолетних лиц к муниципальному образовательному казенному учреждению «Лопчинская средняя общеобразовательная школа» Тындинского района о возложении обязанности оборудования здания стационарным или ручным металлоискателем, установки системы видеонаблюдения, охранной сигнализации и оснащения здания средствами передачи тревожных сообщений,

у с т а н о в и л:

Тындинский городской прокурор обратился в суд в защиту прав, свобод и законных интересов неопределенного круга лиц и несовершеннолетних лиц к муниципальному образовательному казенному учреждению «Лопчинская средняя общеобразовательная школа» Тындинского района ссылаясь на то, что Тындинской городской прокуратурой проведена проверка исполнения законодательства об антитеррористической защищенности образовательных учреждений, в ходе которой установлено, что в нарушение требований законодательства на объекте МОКУ «Лопчинская СОШ» расположенном по адресу: <адрес>, охранная сигнализация и средства передачи тревожных сообщений в подразделения войск национальной гвардии Российской Федерации или в систему обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру "112" не выведены, также указанный объект стационарными или ручными металлоискателями не оснащен. Кроме того в ходе указанной проверки также установлено, что в филиале МОКУ «Лопчинская СОШ в <адрес>» расположенном по адресу: <адрес> в здании ГДО «Лопчинская СОШ», расположенном по адресу: <адрес> средства передачи тревожных сообщений в подразделения войск национальной гвардии Российской Федерации или в систему обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру "112" не выведены.

С учетом уточнений просит обязать МОКУ «Лопчинская СОШ» Тындинского района в течение одного месяца со дня вступления в силу решения суда оборудовать здание, расположенное по адресу: <адрес> стационарным или ручным металлоискателем, также оборудовать на первом этаже указанного здания (объекта) помещения для охраны с установкой в нем систем видеонаблюдения, охранной сигнализации и оснастить указанное здание (объект) средствами передачи тревожных сообщений в подразделения войск национальной гвардии Российской Федерации (подразделения вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации), а также оснастить здание МОКУ «Лопчинская СОШ в <адрес>», расположенное по адресу: <адрес> здание ГДО «Лопчинская СОШ», расположенное по адресу: <адрес> системами передачи тревожных сообщений в подразделения войск национальной гвардии Российской Федерации или в систему обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112».

13 июля 2020 года к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельные требования привлечено Управление образования Тындинского района.

В судебное заседание представитель ответчика МОКУ «Лопчинская СОШ» Тындинского района, представители третьих лиц Администрации Тындинского района, Управления образования Администрации Тындинского района, надлежащим образом извещенные о времени и месте рассмотрения дела не явились, о причинах неявки не сообщили.

Судом, на основании ст. 167 ГПК РФ, определено о рассмотрении дела при данной явке.

В судебном заседании представитель истца – помощник Тындинского городского прокурора Семенидо Д.А. по основаниям, указанным в исковом заявлении и заявлении об уточнении, настаивал на удовлетворении заявленных требований.

Выслушав представителя истца, исследовав представленные письменные доказательства и дав им юридическую оценку, исходя из требований ст. 67 ГПК РФ, суд приходит к следующим выводам.

В соответствии со ст. 45 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации прокурор вправе обратиться в суд с заявлением в защиту прав, свобод и законных интересов граждан, неопределенного круга лиц или интересов Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований.

Статьей 41 Конституции Российской Федерации гарантировано право граждан на охрану здоровья.

В силу ч. 1 ст. 3 Конвенции о правах ребенка во всех действиях в отношении детей независимо от того предпринимаются они государственными или частными учреждениями, занимающимися вопросам социального обеспечения, судами, административными или законодательными органами, первоочередное внимание уделяете наилучшему обеспечению интересов ребенка.

В ходе рассмотрения дела судом установлено, что Муниципальное образовательное казенное учреждение МОКУ «Лопчинская СОШ» Тындинского района (далее - МОКУ «Лопчинская СОШ») осуществляет образовательную деятельность на основании Устава, утвержденного приказом управления образования администрации Тындинского района от ДД.ММ.ГГГГ №-п (с изм. от ДД.ММ.ГГГГ №-п).

Согласно п. 1.3 Устава МОКУ «Лопчинская СОШ» учредителем учреждения и собственником его имущества является муниципальное образование Тындинский район. Функции и полномочия учредителя осуществляет администрация Тындинского района, от имени которой действует управление образования администрации Тындинского района.

В силу п. 1.9 Устава МОКУ «Лопчинская СОШ» учреждение от своего имени приобретает и осуществляет имущественные и личные неимущественные права, несет обязанности, выступает истцом и ответчиком в суде, арбитражном и третейском суде в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Согласно п. 1.12 Устава МОКУ «Лопчинская СОШ» учреждение отвечает по своим обязательствам находящимися в его распоряжении денежными средствами. При недостаточности указанных денежных средств, субсидиарную ответственность по обязательствам несет собственник имущества Учреждения.

МОКУ «Лопчинская СОШ» осуществляет свою деятельность в зданиях, расположенных по адресам: 676254, <адрес> - общее образование; <адрес> - дошкольное образование (ГДО «Лопчинская СОШ»).

МОКУ «Лопчинская СОШ» имеет филиал, созданный на основании распоряжения администрации Тындинского района от ДД.ММ.ГГГГ №-р. Полное наименование филиала: филиал муниципального общеобразовательного казённого учреждения «Лопчинская средняя общеобразовательная школа» Тындинского района в п. Ларба. Сокращённое наименование филиала: филиал МОКУ «Лопчинская СОШ» в п. Ларба. Местонахождение филиала (почтовый адрес): <адрес>. Образовательная деятельность в филиале осуществляется по адресу: <адрес> - дошкольное образование, общее образование.

Согласно информации предоставленной администрацией Тындинского района от 10.03.2020 № (Приложение 1 «Перечень объектов образовательных организаций Тындинского района, отнесенных к III и IV категориям антитеррористической защищенности») объект МОКУ «Лопчинская СОШ» расположенный по адресу: <адрес> отнесен к III категории опасности. Объект филиал МОКУ «Лопчинская СОШ» в п. Ларба, расположенный по адресу: <адрес> объект ГДО «Лопчинская СОШ» расположенный по адресу: <адрес> отнесены к IV категории опасности.

Из Положения ст. 2 Федерального закона от 06.03.2006 N 35-ФЗ (в ред. от 06.07.2016) "О противодействии терроризму", пп. "д" п. 11 Концепции противодействия терроризму в Российской Федерации, утвержденной Президентом Российской Федерации 05.10.2009 года, ст. 4 Федерального закона от 24.07.1998 года N 124-ФЗ (в ред. от 28.11.2015) "Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации", ч. 13 ст. 30 Федерального закона от 30.12.2009 N 384-ФЗ (в ред. от 02.07.2013) "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений", следует, что исполнение требований нормативно-правовых актов по обеспечению комплексной безопасности и антитеррористической защищенности является обязанностью образовательного учреждения Министерства образования и науки РФ, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)

Согласно ст. 3 Федерального закона от 06.03.2006 N 35-ФЗ "О противодействии терроризму" антитеррористическая защищенность объекта (территории) это состояние защищенности здания, строения, сооружения, иного объекта, места массового пребывания людей, препятствующее совершению террористического акта. При этом под местом массового пребывания людей понимается территория общего пользования поселения или городского округа, либо специально отведенная территория за их пределами, либо место общего пользования в здании, строении, сооружении, на ином объекте, на которых при определенных условиях может одновременно находиться более пятидесяти человек.

Статьей 5 Федерального закона от 06.03.2006 N 35-ФЗ "О противодействии терроризму" предусмотрено, что федеральные органы исполнительной власти, органы государственной власти субъектов Российской Федерации и органы местного самоуправления осуществляют противодействие терроризму в пределах своих полномочий. Юридические лица обеспечивают выполнение указанных требований в отношении объектов, находящихся в их собственности или принадлежащих им на ином законном основании.

В силу п. 2 ч. 6 ст. 28 Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" образовательная организация обязана создавать безопасные условия обучения, воспитания обучающихся, присмотра и ухода за обучающимися, их содержания в соответствии с установленными нормами, обеспечивающими жизнь и здоровье обучающихся, работников образовательной организации.

Из п. 8 ч. 1 ст. 41 Федерального закона от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" следует, что охрана здоровья обучающихся включает в себя

обеспечение безопасности обучающихся во время пребывания в образовательном учреждении. К компетенции образовательной организации в установленной сфере деятельности относятся материально-техническое обеспечение образовательной деятельности, оборудование помещений в соответствии с государственными и местными нормами и требованиями, в том числе в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами, федеральными государственными требованиями, образовательными стандартами (п. 2 ч. 3 ст. 28 Федерального закона от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ).

К основным мерам по предупреждению (профилактике) терроризма относятся: организационно-технические (разработка и реализация целевых программ и мероприятий по обеспечению критически важных объектов инфраструктуры и жизнеобеспечения, а также мест массового пребывания людей техническими средствами защиты, совершенствование механизма ответственности за несоблюдение требований обеспечения антитеррористической защищенности объектов террористической деятельности и улучшение технической оснащенности субъектов противодействия терроризму).

Согласно п. 6.48 СП 118.13330.2012 «Общественные здания и сооружения», утвержденного Приказом Минрегиона России № 635/10 от 29.12.2011, для комплексной безопасности и антитеррористической защищенности учреждений образования и их учащихся на первом этаже следует предусматривать помещения для охраны с установкой в них систем видеонаблюдения, пожарной и охранной сигнализации и канала передачи тревожных сообщений в территориальные органы федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции в сфере деятельности войск национальной гвардии РФ (вневедомственной охраны) или ситуационные центры «Службы 112».

Указанный выше пункт СНиП 31-09-2009 включен в Перечень национальных стандартов и сводов правил, в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений».

Из приложения «В» к вышеприведенному Своду правил следует, что требования об установке систем видеонаблюдения, кнопок тревожной сигнализации, распространяются на дошкольные образовательные организации, общеобразовательные учреждения, учреждения профессионального образования (среднего, высшего, дополнительного).

Согласно пункту 23 Постановления Правительства РФ от 25.03.2015 № 272 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности мест массового пребывания людей и объектов (территорий), подлежащих обязательной охране войсками национальной гвардии Российской Федерации, и форм паспортов безопасности таких мест и объектов (территорий)», все места массового пребывания людей независимо от установленной категории оборудуются системой видеонаблюдения, системой оповещения и управления эвакуацией, системой освещения. В силу п. 30 Требований система видеонаблюдения с учетом количества устанавливаемых видеокамер и мест их размещения должна обеспечивать непрерывное видеонаблюдение за состоянием обстановки на всей территории места массового пребывания людей, архивирование и хранение данных в течение 30 дней. В соответствии с п. 31 Требований для передачи тревожных извещений объект (территория) оборудуется устройствами тревожной сигнализации (механическими кнопками, радиокнопками, радиобрелоками, педалями).

Согласно п. 24 Постановления Правительства РФ от 02.08.2019 N 1006 "Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства просвещения Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)" в целях обеспечения антитеррористической защищенности объектов (территорий), отнесенных к четвертой категории опасности, осуществляются следующие мероприятия:

а) назначение должностных лиц, ответственных за проведение мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности объектов (территорий) и организации взаимодействия

с территориальными органами безопасности, территориальными органами Министерства внутренних дел Российской Федерации и территориальными органами Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации (подразделениями вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации);

б) разработка планов эвакуации работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), в случае получения информации об угрозе совершения или о совершении террористического акта;

в) обеспечение пропускного и внутриобъектового режимов и осуществление контроля за их функционированием;

г) оснащение объектов (территорий) системами передачи тревожных сообщений в подразделения войск национальной гвардии Российской Федерации или в систему обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру "112" и поддержание их в исправном состоянии;

д) оборудование объектов (территорий) системами оповещения и управления эвакуацией либо автономными системами (средствами) экстренного оповещения работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), о потенциальной угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайной ситуации;

е) проведение с работниками объектов (территорий) практических занятий и инструктажа о порядке действий при обнаружении на объектах (территориях) посторонних лиц и подозрительных предметов, а также при угрозе совершения террористического акта;

ж) периодический обход и осмотр объектов (территорий), их помещений, систем подземных коммуникаций, стоянок транспорта, а также периодическая проверка складских помещений;

з) проведение учений и тренировок по реализации планов обеспечения антитеррористической защищенности объектов (территорий);

и) исключение бесконтрольного пребывания на объекте (территории) посторонних лиц и нахождения транспортных средств, в том числе в непосредственной близости от объекта (территории);

к) осуществление мероприятий по информационной безопасности, обеспечивающих защиту от несанкционированного доступа к информационным ресурсам объектов (территорий);

л) размещение на объектах (территориях) наглядных пособий, содержащих информацию о порядке действий работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), при обнаружении подозрительных лиц или предметов на объектах (территориях), поступлении информации об угрозе совершения или о совершении террористических актов на объектах (территориях), а также плана эвакуации при возникновении чрезвычайных ситуаций, номеров телефонов аварийно-спасательных служб, территориальных органов безопасности и территориальных органов Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации (подразделений вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации);

м) оснащение объектов (территорий) системой наружного освещения;

н) организация взаимодействия с территориальными органами безопасности и территориальными органами Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации (подразделениями вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации).

Согласно п. 25 вышеназванного Постановления, в отношении объектов (территорий) третьей категории опасности дополнительно к мероприятиям, предусмотренным пунктом 24 настоящих требований, осуществляются следующие мероприятия:

а) оснащение объектов (территорий) системами видеонаблюдения, охранной сигнализации;

б) обеспечение охраны объектов (территорий) сотрудниками частных охранных организаций, подразделениями вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации, военизированными и сторожевыми подразделениями организации, подведомственной Федеральной службе войск национальной гвардии Российской Федерации, или подразделениями ведомственной охраны федеральных органов исполнительной власти, имеющих право на создание ведомственной охраны;

в) оборудование на 1-м этаже помещения для охраны с установкой в нем систем видеонаблюдения, охранной сигнализации и средств передачи тревожных сообщений в подразделения войск национальной гвардии Российской Федерации (подразделения вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации);

г) оборудование основных входов в здания, входящие в состав объектов (территорий), контрольно-пропускными пунктами (постами охраны);

д) оснащение объектов (территорий) стационарными или ручными металлоискателями.

В судебном заседании установлено, что прокуратурой была проведена проверка, в ходе которой установлено, что на объекте МОКУ «Лопчинская СОШ» расположенном по адресу: <адрес>, охранная сигнализация и средства передачи тревожных сообщений в подразделения войск национальной гвардии Российской Федерации или в систему обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру "112" не выведены, также указанный объект стационарными или ручными металлоискателями не оснащен. Кроме того в ходе указанной проверки также установлено, что в филиале МОКУ «Лопчинская СОШ в п. Ларба» расположенном по адресу: <адрес> в здании ГДО «Лопчинская СОШ»» расположенном по адресу: <адрес> средства передачи тревожных сообщений в подразделения войск национальной гвардии Российской Федерации или в систему обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру "112" не выведены, в результате чего нарушаются права обучающихся на безопасное пребывание в данном учреждении, создается угроза их жизни и здоровью.

Вместе с тем, обеспечение объекта необходимыми инженерно-техническими средствами и системами охраны - охранной сигнализацией с кнопкой экстренного вызова наряда полиции является обязательным мероприятием, выполнение которого необходимо для пресечения преступлений террористической направленности и является мерой по обеспечению безопасности жизни и здоровья учащихся и работников. Выполнение этой обязанности направлено на обеспечение приоритета безопасности детей и работников учреждения во время образовательного процесса, их охрану и защиту от любых возможных посягательств со стороны третьих лиц. Данная мера является одной из профилактических мер, направленных на противодействие террористической деятельности.

Таким образом, суд приходит к выводу о том, что требования Тындинского городского прокурора к муниципальному образовательному казенному учреждению «Лопчинская средняя общеобразовательная школа» Тындинского района о возложении обязанности оборудования здания стационарным или ручным металлоискателем, установки системы видеонаблюдения, охранной сигнализации и оснащения здания средствами передачи тревожных сообщений, подлежат удовлетворению.

Согласно части 2 статьи 206 Гражданского процессуального кодекса РФ, при принятии решения суда, обязывающего ответчика совершить определенные действия, суд устанавливает в решении срок, в течение которого решение суда должно быть исполнено, несоблюдение которого влечёт применение в отношении руководителя организации или руководителя коллегиального органа мер, предусмотренных федеральным законом.

Из содержания вышеприведенной нормы следует, что устанавливаемый судом срок должен отвечать принципу разумности и, кроме того, обеспечивать соблюдение баланса интересов сторон.

С учётом конкретных обстоятельств дела, суд полагает необходимым установить срок исполнения решения суда один месяц со дня его вступления в законную силу.

Согласно ст.103 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации издержки, понесенные в связи с рассмотрением дела, и государственная пошлина, от уплаты которых истец был освобожден, взыскиваются с ответчика, не освобожденного от уплаты судебных расходов, пропорционально удовлетворенной части исковых требований.

Суд приходит к выводу, что с МОКУ «Лопчинская средняя общеобразовательная школа» Тындинского района подлежит взысканию государственная пошлина.

Руководствуясь ст. ст.194-199 ГПК РФ, суд

р е ш и л:

Исковые требования Тындинского городского прокурора в защиту прав, свобод и законных интересов неопределенного круга лиц и несовершеннолетних лиц к муниципальному образовательному казенному учреждению «Лопчинская средняя общеобразовательная школа» Тындинского района о возложении обязанности оборудования здания стационарным или ручным металлоискателем, установки системы видеонаблюдения, охранной сигнализации и оснащения здания средствами передачи тревожных сообщений удовлетворить.

Обязать муниципальное образовательное казенное учреждение «Лопчинская СОШ» Тындинского района в течение одного месяца со дня вступления в силу решения суда оборудовать здание, расположенное по адресу: <адрес> стационарным или ручным металлоискателем; оборудовать на первом этаже здания (объекта) помещения для охраны с установкой в нем систем видеонаблюдения, охранной сигнализации и оснастить указанное здание (объект) средствами передачи тревожных сообщений в подразделения войск национальной гвардии Российской Федерации (подразделения вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации); оснастить здание МОКУ «Лопчинская СОШ в п. Ларба», расположенное по адресу: <адрес> здание ГДО «Лопчинская СОШ», расположенное по адресу: Амурская область, Тындинский район, <адрес> системами передачи тревожных сообщений в подразделения войск национальной гвардии Российской Федерации или в систему обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112».

Взыскать с муниципального образовательного казенного учреждения «Лопчинская средняя общеобразовательная школа» Тындинского района в доход местного бюджета муниципального образования г. Тынды государственную пошлину в сумме 300 рублей.

Решение может быть обжаловано сторонами в апелляционном порядке в Амурский областной суд через Тындинский районный суд в течение одного месяца со дня принятия решения судом в окончательной форме.

Судья А.В. Утюгова

Решение в окончательной форме изготовлено судом 07 сентября 2020 года.

Назад к списку

О проекте | Переход на старый сайт

© Павел Нетупский ООО «ПИК-пресс».